

한국가스공사 상임감사위원

통보요구

일련번호 제22-이해충돌방지-17호

제목 퇴직자 재취업 현황 제출 명확화

소관부서 〇〇〇〇처 〇〇〇〇〇〇부

조치부서 〇〇〇〇처 〇〇〇〇〇〇부

내용

1. 업무 개요

〇〇〇〇처 〇〇〇〇〇〇부는 공사, 용역 계약 업무를 담당하고 있으며, 공사는 「청렴계약 입찰 유의서」에 따라 계약 체결 시 계약상대자로부터 공사 퇴직자 명단을 제출받고 있다.

2 관계규정 및 판단기준

「청렴계약 입찰 특별유의서」 제2조의2(발주기관 퇴직자 재직명단 제출) 제1항에 따르면 입찰참가자는 당공사의 퇴직자를 통하여 입찰의 공정성을 해하는 행위를 하여서는 아니 되며, 낙찰자로 선정된 계약상대자는 계약체결 시 당공사 퇴직자 재직명단을 전자조달시스템의 안내에 따라 작성 제출하여야 한다. 만약 제출내용이 사실과 다른 경우로서 당공사 퇴직자가 연루된 입찰 및 계약관련 부정행위로 인하여 공기업·준정부기관 계약사무규칙 제15조에 의한 부정당업자 제재 사유에 해당하는 경우 당공사는 관련 기준에서 정하는 사항보다 가중하여 제

재를 취할 수 있으며, 제2항에 따라 계약상대자는 계약기간 중 당공사 퇴직자를 채용하는 경우 우리공사에 통보하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

공사 퇴직자 재취업 업체 중 2개사¹⁾는 공사 퇴직자 재취업자가 있음에도 관련 서류를 “해당 없음”으로 제출 중²⁾에 있으며, 퇴직자 현황 제출양식에 허위제출 시 “비리연루” 또는 “수의계약 체결 시”에 대해서만 제재함을 서약 중에 있어 비리연루나 수의계약이 아닌 경우 퇴직자 현황 허위제출 시 제재방안이 부재함을 확인하였다.

관련자의 의견 및 검토결과

☞☞☞☞처 ☞☞☞☞☞☞부는 퇴직자 명단 제출관련 서약문구를 수정하여 허위 제출 시 제재방안을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

☞☞☞☞처장은 퇴직자 재취업 현황 제출관련 서약서 문구를 수정하는 등 퇴직자 명단 허위제출 시 제재방안을 마련하시기 바랍니다(통보).

1) 공사와 계약을 체결중인 설계용역사(7개사)를 대상으로 점검하였으며, ◁◁◁ (12명), ◀◀◀◀◀◀◀(2명) 2개사는 재취업자가 있음에도 “해당없음”으로 제출 중에 있음.

2) 비리연루나 수의계약 건은 아니나 퇴직자 재 취업자가 있음에도 사실과 달리 “해당 없음”으로 제출 중